沈阳新航技术服务有限公司“4·27”一般机械伤害事故调查报告

2024年7月4日，区应急局接到举报，反映位于沈北新区七星大街中电光谷产业园区D21厂房内的沈阳新航技术服务有限公司，在2024年4月27日15时许，发生一起机械伤害事故，造成一人受伤。

区应急局接到举报后，对沈阳新航技术服务有限公司进行初步调查，确认举报情况属实。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规规定，提请沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、道义街道等单位人员组成的事故调查组，并邀请沈北新区纪委监委和沈北新区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员问询、调查取证，现已查明事故发生经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、有关责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，沈阳新航技术服务有限公司“4·27”一般机械伤害事故是一起因企业对员工安全教育和培训不到位，员工违反劳动纪律、违反操作规程，造成一人重伤的一般机械伤害生产

安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

沈阳新航技术服务有限公司[1]（以下简称为新航公司）成立于2022年2月8日，法定代表人常某，位于沈北新区七星大街中电光谷产业园区D21厂房内，主要从事机械部件的生产加工及技术服务，共有从业人员3人。

2023年1月1日,新航公司与沈阳嘉润机械设备有限公司[2]（以下简称为嘉润公司）签订了《租赁合同》，以每年35000元人民币租用沈阳嘉润机械设备有限公司的三台机械加工设备及所处场地，租赁期为2年。

（二）事发设备结构布局情况

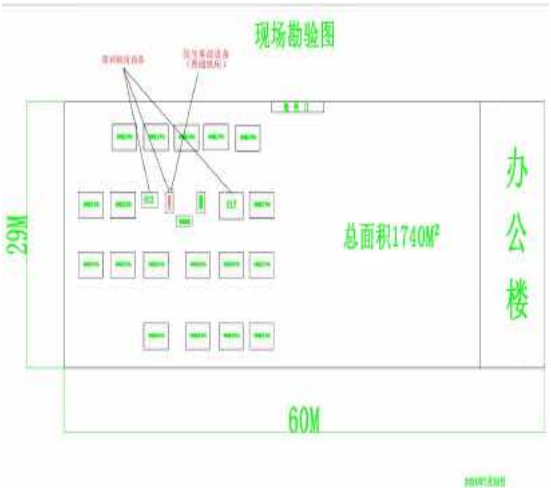
事故发生在嘉润公司一层车间西侧，该车间西侧共放置23台机械加工设备，分别按照自南向北方向呈4竖列放置，每个竖列设备数量按照自南向北排列依次是4台、6台、8台、5台。事发设备是万能工具铣床（型号：X8126），位于一层车间西侧，是自南向北第三竖列自西向东第4台设备。该设备由底座、机身、

---

[1] 沈阳新航技术服务有限公司：成立于2022年2月8日，法定代表人常某，企业类型有限责任公司，住所辽宁省沈阳市皇姑区凌北街129-13号（4门），经营范围：一般项目:技术服务，机械零件、零部件加工，模具制造，机械电气设备制造，金属材料销售,建筑材料销售，机械零件、零部件销售，机床功能部件及附件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

[2] 沈阳嘉润机械设备有限公司：成立于2019年11月6日，法定代表人孙某，企业类型有限责任公司，住所辽宁省沈阳市沈北新区七星大街86-21号，经营范围：一般项目:机械设备销售，金属制品销售，铁路运设备销售，航空运输设备销售，机械零件、零部件加工,汽车零部件及件造，机零、零部件销售，技术服务，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳务服务(不含劳务派),运输设备租赁服务,租赁服务(不含许可类租赁服务)(依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

工作台、中滑座、升降滑座、铣刀刀具等主要构件组成。



（图 1 涉事铣床位置图）



（图 2 涉事铣床设备图）

（三）铣工作业安全要求

新航公司提供的《铣床操作规程》要求：1.工作前、操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，严禁戴手套；2.装卸工件或操作者离开机床时必须停止主电机的运转。

二、事故发生前后经过和赔偿情况

2024 年 4 月 27 日 15 时许，马某花戴手套对滑阀工件进行铣工作业，在设备未停机的状态下更换并固定滑阀工件时，戴手套的右手被顺时针运转的铣刀绞伤。事发后马某花立即呼救，后勤部职工李某军听到呼救后，立即用两条干净毛巾对马某花手部进行简单包扎，随后打电话联系新航公司法定代表人常某，常某接到电话后立即安排李某军开车将马某花送往七三九医院进行救治，因七三九医院无法医治，经家属同意后，于 17 时许将马某花转院至沈阳医学院附属中心医院进行手术治疗。经医治，伤者右手大拇指、食指及部分手掌被截肢。救治期间，新航公司承

担伤者治疗、护理等全部费用共计人民币捌万玖仟陆佰元(小写：89600元）。

马某花受伤后，在同新航公司协商受伤赔偿无果的情况下，于2024年7月4日，将新航公司举报至沈阳市12345平台。区应急局接到举报后，立即派员对该起事故进行调查了解，并督促企业尽快对伤者进行赔偿。最终在7月9日，双方达成赔偿协议，新航公司一次性赔偿伤者共计人民币叁拾捌万元整（小写：380000元）。



（图3 涉事铣刀现场图）

三、事故造成的人员受伤及直接经济损失情况

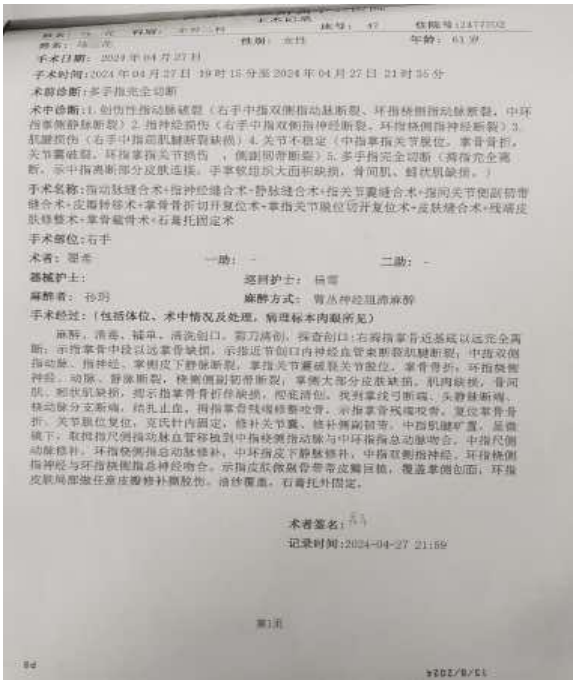
（一）受伤人员情况

伤者马某花，女，61岁，户籍地：内蒙古通辽市开鲁县小街基镇，2023年11月马某花入职于新航公司。

事故发生后，马某花被及时送医抢救，经沈阳医学院附属中心医院诊断为：1.创伤性指动脉破裂(右手中指双侧指神经断裂、环指桡侧指动脉断裂，中环指掌侧静脉断裂)；2.指神经损伤(右

手中指双侧指神经断裂、环指桡侧指神经断裂）；3.肌腱损伤（右手中指屈肌腱断裂缺损）；4.关节不稳定（中指掌指关节脱位，掌骨骨折，关节囊破裂，环指掌指关节损伤，侧副韧带断裂）；5.多手指完全切断（拇指完全离断，示中指离断部分皮肤连接，手掌软组织大面积缺损，骨间肌、蚓状肌缺损）。

经沈阳医学院附属中心医院手术治疗后，马某花中指断指已再植缝合，但拇指及食指因伤势较重截肢。


手术日期：2024年04月27日
手术时间：2024年04月27日 19时15分至2024年04月27日 21时35分
术前诊断：多手指完全切断
术中诊断：1.创伤性指动脉破裂（右手中指双侧指动脉断裂、环指桡侧指动脉断裂，中环指掌侧静脉断裂）2.指神经损伤（右手中指双侧指神经断裂、环指桡侧指神经断裂）3.肌腱损伤（右手中指屈肌腱断裂缺损）4.关节不稳定（中指掌指关节脱位，掌骨骨折，关节囊破裂，环指掌指关节损伤 ，侧副韧带断裂）5.多手指完全切断（拇指完全离断，示中指离断部分皮肤连接，手掌软组织大面积缺损，骨间肌、蚓状肌缺损。）
手术名称：指动脉缝合术+指神经缝合术+静脉缝合术+指关节囊缝合术+指间关节侧副韧带缝合术+皮瓣转移术+掌骨骨折切开复位术+掌指关节脱位切开复位术+皮肤缝合术+残端皮肤修整术+掌骨截骨术+石膏托固定术
手术部位：右手
术者：翟希　　一助：-　　二助：-
器械护士：　　巡回护士：杨雪
麻醉者：孙羽　　麻醉方式：臂丛神经阻滞麻醉
手术经过：（包括体位、术中情况及处理，病理标本肉眼所见）
麻醉，消毒，铺单。清洗创口，取刀清创，探查创口：右拇指掌骨近基底以远完全离断，示指掌骨中段以远掌骨缺损，示指近节创口内神经血管束断裂肌腱断裂，中指双侧指动脉、指神经、掌侧皮下静脉断裂，掌指关节囊破裂关节脱位，掌骨骨折，环指桡侧神经、动脉、静脉断裂，桡侧侧副韧带断裂，掌侧大部分皮肤缺损，肌肉缺损，骨间肌、蚓状肌缺损，提示指掌骨骨折存缺损，彻底清创。找到掌浅弓断端，头静脉断端，缺损部分立断端，结扎止血，拇指掌骨残端修整咬骨，示指掌骨残端咬骨。复位掌骨骨折，关节脱位复位，克氏针内固定，修补关节囊，修补侧副韧带。中指肌腱矿置，显微镜下，取拇指尺侧指动脉血管移植到中指桡侧指动脉与中环指指总动脉吻合，中指尺侧动脉修补，环指桡侧指总动脉修补，中环指皮下静脉修补，中指双侧指神经，环指桡侧指神经与环指桡侧指总神经吻合。示指皮肤做局骨带皮瓣回植，覆盖掌侧创面，环指皮肤局部做任意皮瓣修补缺脓创。油纱覆盖，石膏托外固定。
术者签名：
记录时间：2024-04-27 21:59
第1页



（图 4 伤者马某花病志图）　（图 5 马某花手部受伤图）

事故调查组依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中《附录 B 损失工作日计算表（补充件）》中的《表 1 截肢或完全失去机能部位损失工作日换算表》换算伤者截肢或完全失去机能部位损失工作日为 1500 日，判定伤者伤情为重伤。《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）4.2

重伤：指相当于表定损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。

表 1 截肢或完全失去机能部位损失工作日换算表

手					
	拇指	食指	中指	无名指	小指
远端指骨	300	100	75	60	50
中间指骨	-	200	150	120	105
近端趾骨	600	400	300	240	200
掌 骨	900	600	500	450	400
腕部截肢	1300				
脚					
	拇趾	二趾	中趾	无名趾	小趾
远端趾骨	150	35	35	35	35
中间趾骨	--	75	75	75	75
近端趾骨	300	150	150	150	150
骨(包括舟骨、距骨)	600	350	350	350	350
踝 部	2400				
上 肢					
肘部以上任一部位(包括肩关节)					4500
腕以上任一部位，且在肘关节或低于肘关节					3600
下 肢					
膝关节以上任一部位(包括髋关节)					4500
踝部以上，且在膝关节或低于膝关节					3000

（图 6《表 1 截肢或完全失去机能部位损失工作日换算表》图）

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失为人民币肆拾陆万玖仟陆佰元（小写：469600 元），分别是医疗救治费用人民币捌万玖仟陆佰元（小写：89600 元），及赔偿费用人民币叁拾捌万元整（小写：380000 元）。

四、事故原因及违法行为

（一）直接原因

伤者马某花，在对滑阀工件进行铣工加工时，违反劳动纪律、违反操作规程，戴手套作业且在未停机的状态下更换工件，

导致右手被运转中的铣刀绞成重伤。

（二）间接原因

新航公司对员工安全教育和培训不到位，对员工进行铣工作业岗前教育培训时只做口头教育培训，未对员工进行铣工作业考试考核，未及时发现并制止员工的违反劳动纪律、违反操作规程行为。

（三）违法行为

事故发生后，新航公司未在规定时限内向政府相关部门报告，新航公司法定代表人常某法律意识淡薄，对法律法规不熟悉、不掌握，不清楚发生事故后应在规定时限内向政府相关部门报告。但鉴于其在执法部门对其调查取证时能积极配合，对发生事故的设备操作使用情况及事发经过详细讲解，同时结合事故发生后，常某积极救治及赔偿伤者，主观上没有刻意隐瞒事故、没有串供、破坏事故现场等行为，因此，经事故调查组讨论，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（二）项[3]，认定该企业及其主要负责人因过失对应当上报的事故遗漏未报的行为属于漏报。

五、对事故有关责任单位及有关责任人的处理建议

（一）对事故相关责任单位的处理建议

新航公司，未依法履行安全生产主体责任，对从业人员安全

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（二）项：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

教育和培训不到位，没有对从业人员严格要求，未及时发现并制止从业人员违反劳动纪律、违反操作规程作业的行为，对事故的发生负有责任，且该公司存在漏报事故行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]、《沈阳市安全生产行政自由裁量指导标准》（〔2023〕17号）以及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（一）项[7]的规定，建议由区应急管理局给予该公司处以人民币叁拾贰万元（小写：320000元）的罚款。

（二）对事故责任人员的处理建议

马某花，违反劳动纪律、违反操作规程，致使手部被刀具绞成重伤，对事故发生负有主要责任。鉴于其受重伤且已离职，建议不予追究其责任。

常某，新航公司法定代表人，主要负责人，未全面履行主要

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(一)项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

负责人安全生产职责，督促检查本单位安全生产工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[8]、第（五）项[9]、第（七）项[10]的规定，对事故发生负有管理责任，且其存在漏报事故行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（二）项[12]的规定，建议由沈北新区应急管理局给予2023年收入40%罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

新航公司要深刻吸取事故教训，立即开展隐患排查行动，在铣工作业、机械加工等环节开展整治工作，对全体员工进行有针对性的安全教育和培训工作，对从业人员严格考试考核，对经考核后不胜任本职工作的人员要调整岗位，杜绝违章行为和各类事故的发生。

各街道要加强对安全生产监管单位的管理，督促企业认真落

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（二）组织建立并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（二）项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入60%至80%的罚款；

实隐患排查制度，指导企业落实好安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，完善各项规章制度，消除监管盲区，防止各类事故的发生。

沈阳新航技术服务有限公司“4·27”

一般机械伤害事故调查组

2024年9月14日